DOI:10.20077/j.cnki.11-1262/f.2011.11.001

统筹城乡实践的重庆“地票”交易创新探索*

杨继瑞[1,2] 汪 锐[3] 马永坤[2]

内容提要：重庆的“地票”是指农村宅基地及其附属设施用地、乡镇企业用地、农村公共设施和农村公益事业用地等农村集体建设用地，经过复垦和弥补拆迁安置占地，并经土地管理部门严格验收后产生的城乡建设用地增减挂钩指标。重庆农村土地交易市场推出的“地票”交易模式是统筹城乡重庆实践的制度创新。“地票”交易优化了要素配置的区域范围和要素的组合机制，要素流动和组合的区域更加广泛，使非农土地级差收益在城乡土地市场上得到了充分实现。重庆“地票”交易模式还是城乡建设用地市场一体化的初步探索，需要进一步设计相关的政策导向与制度安排，因地制宜、因时制宜地推进“地票”交易模式的创新与发展。

关键词：“地票” 统筹城乡 农村建设用地 重庆实践

统筹城乡发展是“五个统筹”的核心和首要任务，在中国城乡二元经济结构下，区域发展不平衡集中体现在广大农村地区，经济社会发展不协调也以农村地区最为突出。城乡统筹就是要冲破二元经济体制的藩篱，把城市与农村、农业与工业、农民与市民作为一个整体，纳入经济社会发展统一规划中去统筹考虑。一方面，通过建立城乡统一的市场，实现要素在城乡间的合理流动；另一方面，通过政府公共资源的均衡配置，实现以城带乡、以工促农、城乡一体的和谐发展。2007 年 6 月，重庆市和成都市获批成为全国统筹城乡综合配套改革试点市。2008 年 12 月 5 日，重庆在全国率先成立了土地交易所，进行“地票”交易。这是促进城乡统筹发展的重庆实践，是以实现城乡建设用地收益公平分配为“杀手锏”的制度创新。

一、“地票”：统筹城乡重庆实践的创新探索

“地票”是一种权利凭证，其交易对象是在农户和农村集体经济组织完全自愿的前提下，将农村建设用地复垦为耕地，经过严格验收且留足农村发展空间之后，形成的建设用地指标。重庆“地票”是指《重庆农村土地交易所管理暂行办法》中规定的“指标”的表现形式，该“指标”全称为“建设用地挂钩指标”，是根据非农业建设占用耕地“占一补一”的要求，立足于耕地总量动态平衡，将农村宅基地及其附属设施用地、乡镇企业用地、农村公共设施、农村公益事业用地等农村集体建设用地和部分荒地，经过复垦和扣除拆迁安置占地，并经土地管理部门严格验收后产生的城乡建设用地增减挂钩指标。重庆“地票”随着“地票”交易制度的发展，经营性用地将不再使用国家下拨的建设用地计划指标，而这些计划指标将用于基础设施、工业园区等公益性用地（张鹏、刘春鑫，2010）。“地票”的出现，使得农村建设用地和城镇建设用地有了“挂钩”之处，而“地票”交易市

*本文为 2009 年国家社科基金重点项目“我国城乡土地资源开发利用开源节流机制研究”（批准号：09ADZ027）和西南财经大学“211 工程”三期项目“我国农村土地流转配套制度的完善与创新研究”的阶段性成果。

中国知网 https://www.cnki.net

场的建立，更为“携地入市”提供了现实可能性（郭振杰，2009）。重庆市农村土地交易所自 2008 年底成立以来，率先创建了“地票”制度安排，以规范地开展实物交易和指标交易。截至 2011 年 6 月 11 日，重庆市的农村土地交易所已组织“地票”交易 23 场，成交价款 103.29 亿元。与此同时，农村土地流转正由零星分散流转向成片规模流转转变，重庆市农村土地规模经营面积累计达 520.6 万亩，规模经营度从 1997 年的 1.2%提高到 2011 年的 26.3%[①]。

重庆“地票”的运作主要是建设用地需求主体（城市）和供给主体（农村）之间对建设用地指标进行交易的一种票证化过程。其主要运行程序包括四大环节，分为申请复垦、整理验收、市场交易和城区使用“地票”。

——在申请复垦环节，经过 2/3 以上的村民同意，向有关部门申请将规划范围内的农村集体建设用地复垦为耕地，诸如农村宅基地、乡镇企业用地、农村公共设施和公益事业用地等农村集体建设用地均属于可复垦范围，批准之后进行土地整理与复垦。这样，才能做到“先造地，后用地”，保证重庆市域范围内耕地面积总量不减少。

——在整理验收环节，由土地行政主管部门根据相关规定，对复垦整理的耕地进行评估与验收，扣除农民安置用地与留用的集体事业用地指标后，将其余复垦土地面积确定为待流转的农村建设用地指标，并对原土地使用权人发给相应面积的“地票”。其农村建设用地复垦整理之后释放出来的指标即“地票”，属于作为使用者的村民组织。

——在市场交易环节，经过 2/3 以上的村民同意，他们把该指标拿到重庆农村土地交易所交易，其让渡人获得交易价款，受让人获得在城市用地的指标。因此，严格说来，重庆的“地票”交易，不是土地使用权的交易，而是农村建设用地权转为城市建设用地权的指标交易。

——在城区使用环节，“地票”受让人可根据所购买的“地票”额度，将郊县农村建设用地指标或城市远郊区农村建设用地指标“飞”到城市近郊区，在规划区域内征地，实现建设用地的城乡空间置换，获得近郊区的土地进行项目建设。

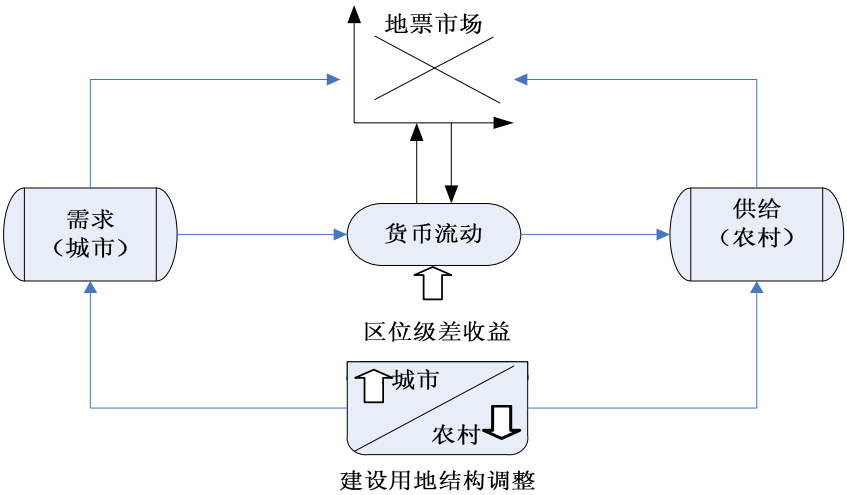


图 1　“地票”指标交易流程

[①]数据来源：《重庆地票交易两年来交易 23 场　成交价款超百亿元》，重庆市政府网（http://www.cq.gov.cn），2011 年 6 月 11 日。

中国知网　https://www.cnki.net

为了说明“地票”的运作机理，假定城镇地区要发展工商业项目，需要占用城镇近郊农村土地（见图 1），但是，国家下达的农用地转用计划指标（也即新增建设用地指标）已经用完，按照有关规定，没有新增建设用地指标，便不能合法征地。如果有了“地票”交易市场，通过把农村集体建设用地复垦为耕地，并将其建设用地的权利用于满足城市建设需要，而城市可以在新增农用地转用计划指标的基础上，增加农村建设用地指标“飞”到城镇的新渠道，复垦后的耕地仍由农村使用。在严格的“地票”交易制度的约束下，除新增农用地转用计划指标的征地之外，重庆市域范围内耕地面积总量和城乡建设用地总量均未增减，只是其耕地、城乡建设用地在重庆市域空间分布上发生增减。

二、“地票”：统筹城乡的创新价值

长期以来，农村集体建设用地“经营性”地权的市场化流转由于受土地固定区位空间的限制，难以实现建设用地的“级差地租”，难以形成要素集聚和产业协同的优势，更面临着城乡规划冲突、产权冲突以及城乡土地价格“双轨制”下福利和利益分配的损失。“地票”交易是基于城乡建设用地产权一体化的基本制度框架，以稀缺的农村集体建设用地指标为交易对象，将农村集体建设用地嵌入城镇建设用地价格形成机制，通过“资产性”地权交易在集体资产价值获得实现的同时，实现城乡建设用地实物资产的增减挂钩、要素的优化组合和产业的集聚（程世勇，2010）。“地票”交易优化了要素配置的区域范围和要素的组合机制，要素流动和组合的区域更加广泛，使非农土地级差收益在城乡土地市场上得到了充分实现。

（一）重庆“地票”实践可以有效保护耕地

中国目前正处于工业化、城镇化加速期，非农建设用地的需求量与日俱增。同时，为了中华民族的生存与发展，粮食安全又是国家的重大战略，从而基本农田特别是耕地的基本面积必须得到保障。这就要求充分挖掘现有建设用地尤其是农村集体建设用地的潜力。长期以来，中国农村集体建设用地往往处于粗放低效利用的状态，农民的宅基地占用面积大、功能不合理、散乱分布，一户农民的宅基地往往在一亩以上。通过拆院并院、土地整理，将其宅基地复垦为耕地，再选择合适的区位，建设农民集中居住新区，便可以置换出相当大数量的农村集体建设用地指标，然后再把这些农村建设用地指标用在城市建设与发展中。这样，就可以在保障农村基本农田特别是耕地总量不减少的前提下，满足工业化和城镇化对土地要素的需求。

重庆的“地票”交易制度采取了“先复垦、后交易”的模式。按照《重庆农村土地交易所管理暂行办法》的规定，只有先把农村集体建设用地复垦为耕地，并经区（县）国土资源行政主管部门按规定组织验收合格后，市国土资源行政主管部门才会核发城乡建设用地增减挂钩指标凭证（即“地票”）。显然，这种“先复垦、后交易”的模式，在耕地保护上更具实效。在中国工业化和城镇化方兴未艾的情况下，通过“地票”交易模式的创立所实现的城乡建设用地区位置换，以耕地占补平衡为支点，城乡建设用地增减挂钩，在促进城市发展的同时实现了耕地总量的动态平衡，国家可以减少对地方政府征地指标的下拨，从而既满足了非农建设用地需要，又保护了耕地，保障了粮食安全。这对于化解工业化、城镇化用地需求和耕地保护之间的矛盾，意义十分深远而重大。

（二）重庆“地票”实践可以更好地维护农民权益

重庆“地票”实践在不违背耕地保护目标的前提下，通过“地票”交易市场，盘活农村集体建设用地资源，使之释放出非农用地的级差地租收益。根据统筹城乡改革试验区的特殊政策，重庆的“地票”交易突破了“地票”落地前耕地征收指标须经国务院批准的法律程序，同时占补平衡又解

中国知网 https://www.cnki.net

决了重庆市域范围内耕地总量占补均衡的问题。在“地票”落地后，其交易的大部分收入将返还农村，成为农村城镇发展的融资渠道（罗敏，2010）。这不仅可以减少行政分配的“农转用”指标，来完成不同性质土地资源的空间合理配置，而且可以提高农村集体建设用地的经济价值，保证农村集体建设用地产权和农民土地合法权益在经济上得到有效实现。“地票”交易的市场化机制，优化了农用地、建设用地的空间布局，实现了耕地连片、居民点集中，促进了农业公司化经营和新农村建设。

重庆的“地票”制度使农村建设用地复垦为耕地而产生的建设用地指标，可以通过市场渠道在全市范围内配置，即进入重庆农村土地交易所的城乡建设用地指标实现了跨区（县）置换，这种指标交易方式在经济上更具有优势。农村集体建设用地与城镇建设用地远距离、大范围的空间置换，使一些边远山区的农村建设用地能够分享城市特别是大中城市周边土地的级差收益，获得更高的市场价格。“地票”交易收入将大部分投入农村建设和农业发展，即用于原住房拆迁和新住房建设，还有一部分进入农村地区农地流转补贴专项基金。

一般而言，农村居民的人均纯收入包括家庭经营收入、劳务性收入、转移性收入和财产性收入四个部分。这些年，前三项收入大约年均增长 10%～12%，今后无论如何使劲，它们的增长大体也只能维持在目前的水平。最具潜力的是大幅增长的农民财产性收入。通过“地票”交易，85%的“地票”净收益直接补给了农民，农民可直接获得指标交易后的货币化收入。农民享有土地增值收益的初次分配权，财富能在很大程度上落到土地拥有者手中。从货币化收益的分配结构看，农民通过初次分配就能直接享受土地增值的货币收益。而城市周边被征地农民，也可通过“地票”交易获得土地的级差收益。

（三）重庆“地票”实践是走新型城镇化道路的探索

对城市建设与发展所需征地指标实行配额管理，对于保护耕地和实现城市可持续发展至关重要；但这一制度安排也成为地方经济发展和城镇化进程加速的“瓶颈”之一。重庆的“地票”交易，在耕地与城乡建设用地总量不变的前提下，通过结构调整，巧妙地实现了城乡建设用地增减挂钩，从空间上和交易机制上实现了跨区域、城乡建设用地市场化的资源配置方式，节省了地产市场运作的交易成本，提高了非农土地要素的流动性和配置效率。据测算，中国目前农村 2.4 亿亩建设用地中有 2/3（约 1.6 亿亩）可以通过“地票”交易制度，将其建设用地指标流向城市。根据 2020 年城镇化水平要达到 60%的目标，城市每年需要新增户籍人口 1000 万左右。在保证 18 亿亩耕地的制度约束下，城市建设用地供需缺口将达到 1.2 亿亩（程世勇，2010）。因此，“地票”交易通过城乡建设用地的存量调剂与空间置换，在保证 18 亿亩耕地总量不减少的同时，能够有效缓解城镇化进程中用地短缺的难题。

“地票”交易的结果使得社会资本进入农业，在城市现代工业与现代商贸用地得到满足的同时，农村则可以利用更多的土地发展规模化、农场化、现代化农业。随着土地、资本等要素的集聚与集中，农村劳动力向城市转移的步伐也将加快，从而将进一步推进工业化和城镇化。通过“地票”交易，农村集体建设用地空间移位于城区，不仅避免了村、镇、县建设用地的粗放利用，而且遏制了地方经济同质化、无序化的盲目竞争，从而有助于城乡统筹，走新型工业化、新型城镇化和新型环境生态化的科学发展之路。

中国知网 https://www.cnki.net

三、“地票”：优化运作的几个关键环节

中国总体上已经进入以工促农、以城带乡、城乡统筹的发展阶段，进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时刻，进入着力破除城乡二元结构、形成城乡经济社会发展一体化新格局的重要时期。“地票”制度开辟了城市与农村要素双向流动的新途径，在保护耕地、保障和实现“三农”权益、提升农村建设用地使用绩效、缩小城乡差距、优化城乡建设用地布局、加快城镇化进程等方面发挥了积极作用。在统筹城乡的背景下，重庆“地票”交易模式还是城乡建设用地市场一体化的初步探索。因此，需要进一步设计相关的政策导向与制度安排，因地制宜、因时制宜地推进“地票”交易模式的创新与发展。

（一）完善城乡建设用地增减挂钩置换新机制

对农村建设用地要进行全方位、全过程规划，把能够通过“地票”实现的农村建设用地指标充分挖掘出来。比如，农民的宅基地及其附属的晒坝、自留地、宅基地附属的小林盘以及自留地都属于农村建设用地的范围，都可以纳入城乡建设用地增减挂钩的规划之中，在解决好农民住房拆迁安置后的建设用地增减挂钩指标，均可作为“地票”储备。但是，不能将属于农业用途的土地纳入农村建设用地范围来进行整理，尤其是农村建设用地与农用地的毗邻部位要清晰，有关部门要严格农村建设用地的勘界，不能鱼目混珠，另外，农村建设用地要有严格的界定，原来不属于农地的荒地整理之后也不能作为农村建设用地。

“地票”市场与土地市场、房地产市场和宏观经济之间存在高度关联性。因此，应该从“地票”总量、结构、价格和市场秩序等方面加强宏观调控，根据当地经济社会发展水平和固定资产交易规模，实行“地票”年度交易总量调控，探索建立多层次、全方位的“地票”市场体系，确保“地票”市场平稳健康运行。同时，积极稳妥地开展农村集体建设用地、农民宅基地有偿使用的试点工作，明确农民宅基地的权能，明晰农村集体经济组织的产权，科学划分土地的资源、资产和资本性质。建立以土地储备（交易）中心为基础，筹建农村土地交易中心，逐步建立城乡建设用地市场，通过统一和有形的土地市场，以公开和规范的方式转让土地使用权，在符合规划的前提下使农村土地与国有土地享有平等的权益。另外，要从农村土地制度改革和完善的角度，对城乡建设用地增减挂钩实践中土地权益的归属加以明确；为了促进“地票”运作的规范化，征地制度、经济补偿机制、土地价值评估、交易税费制度以及相关法律法规等一系列制度安排要做适当调整与完善。

（二）复垦的农村建设用地要保证其质量和农业用途

目前，由于土地卫星遥感测绘技术在农村土地保护上的充分运用，以及耕地“占补平衡”制度较长期的实施，上级国土监察部门的严格督查，要想在面积上扩张农村建设用地的范围，事实上是比较难的，而且存在巨大的违法风险。因此不论是新征城市建设用地的“占一补一”，还是农村建设用地“复垦土地、挂钩指标和拆迁安置用地”之间的均衡，在面积上似乎并没有多少“空子”可钻。

然而，笔者发现，“占补平衡”与复垦的农村建设用地，表面上是耕地了，却不能够像其它耕地一样产出农副产品，有的甚至不能够进行农作物的种植。究其原因，一是在农村建设用地复垦中没有严格按照耕地要求进行土地整理，资金不到位，舍不得投入，甚至偷工减料，缺乏农田水利基础设施的配套；二是某些农村建设用地本身就在坡地、台地上，不适合作为农用地复垦，表面上可以进行绿化，从而可以骗过卫星遥感测绘，但没有真正实现农业用途；三是即使按照规划与设计要求进行土地复垦和整理，但是，这些复垦的建设用地要达到较高质量耕地的肥力，尚需要地力的培育和养护。因此，笔者认为：第一，要严格农村建设用地复垦和整理的质量验收，上级土地管理与土

中国知网 https://www.cnki.net

地监察部门要深入农村建设用地复垦的田间地头，实地考察复垦土地的农业用途，考察土地整理与复垦的质量；第二，土地管理与国土监察部门应该建立耕地占补平衡、农村建设用地复垦和整理的质量与实际占用农地、耕地的数量和质量的换算标准，也就是说，占用优质耕地不仅仅是“占一补一”，很可能会是“占一补二”，以强化对优质耕地的保护；第三，“地票”运作要以保护耕地、促进“三农”发展为前提，应该建立农村建设用地复垦后地力培育和养护基金制度，对农村建设用地复垦农用后的地力质量进行跟踪，用基金来维系其地力，直至在其地力稳定；第四，转出“地票”的远郊区应该获得当地政府特殊的耕地保护基金，以促进这些远郊区农业经营的产业化和规模化经营。

（三）农村建设用地复垦后宜实行农业公司化和规模化经营

农村建设用地复垦后，为公司化经营与规模经营创造了条件。笔者以为，一个村或几个村零星分散的农村建设用地复垦后，可能会成为连片成块的较大宗地。这些整理成为农地的较大宗地可能会涉及若干家农户过去的宅基地。按照这些农户原有的宅基地比例，将这些整理好的农地再分配给他们实行家庭分散经营，非常不利于农业公司化经营和农业现代化。

因此，笔者以为，可以引导农户将农村建设用地复垦后的农地，实行对内或对外的招标承包、租赁、股份经营，原来的宅基地农户可以在复垦后的农地中拥有经营权股份，但不直接经营。把农村建设用地复垦后农地的经营权有偿交给农业经营大户或者用其经营权招商引资，引入社会资本进行公司化运作。

（四）“地票”运作要把保护农民合法权益放在首位

目前，重庆“地票”交易模式还处于不断摸索与经验总结的阶段，在其运作过程中，收益分配，即土地所有者、使用者、政府及其他投资者间的利益分割，显然是关键所在。当前，重庆市“地票”交易的收益分配主要是三块：一是支付复垦成本，即对农民宅基地上的房屋，比照征地标准给予补偿，并对其新购房给予补贴；二是付给农村集体经济组织类似于土地出让金的价款；三是由区（县）政府建立耕地保护基金。这个总的分配框架大体是完善的，但随着城市空间需求的增大，村集体经济组织的多元化发展，这个分配额度和弹性还有进一步完善的空间[①]。收益分配的具体比例在不同区域不可能固定不变，但必须把握的一个原则就是农民应为最大受益者，而其它投资者（包括地方各级政府）则应根据各自在农村基础设施、公共设施、工业等方面的投资情况享受合理的投资收益。在“地票”产生与交易的过程中，必须尊重农民意愿，必须保证农民住有所居、劳有所业、利有所得、病有所医、老有所养。

为了保护农民的合法权益，要积极探索“地票”交易新模式。在下一步试点中，可进一步尝试将土地权利票证化，进行相应的流通试验。这些试验包括探索建立农村空闲宅基地退出机制；探索建立以市场化方式引进社会资金和项目，在“地票”制度的基础上采用集体经济组织抵押模式，建立一体化的城乡建设用地指标流转市场，为欠发达农村地区的发展提供农村建设用地融资新途径；探索完善政府管理和服务，促进农村土地资源资本化，构建农村土地产权实现的长效新机制。

（五）要把城乡统筹思路贯穿于“地票”运作始终

在“地票”的运作过程中，作为“卖方”的农村集体经济组织，往往多在城市的远郊区；作为“买方”的主体往往将其“地票”落地在中心城区，如果不注意城乡统筹，不注意协调城乡关系与区域关系，势必会出现新的二元经济体制。因此，笔者认为，一是当地政府要加大城乡统筹力度，加大中心城区对边远郊区财政转移支付的力度，（下转第 22 页）

[①]张征：《重庆统筹城乡发展综合配套改革调研报告》，国家发展和改革委员会经济体制与管理研究所（www.china-reform.org），2011 年 4 月 18 日。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

1.叶玉国：《论土地隐形市场的表现、成因、危害和对策》，《杭州大学学报》1992 年第 4 期。

2.林毅夫、杨建平：《健全土地制度　发育土地市场》，《中国农村经济》1993 年第 12 期。

3.马朝群、马彦琳：《农村土地隐形市场亟待规范》，《江苏农村经济》2006 年第 6 期。

4.李印峰：《关于城乡土地隐形市场的调查与思考》，《开发研究》1993 年第 6 期。

5.黄中显：《集体土地“隐形”市场的法律对策》，《经济与社会发展》2006 年第 12 期。

6.郜永昌：《城市化进程中土地隐形市场法律规制研究》，《求索》2007 年第 10 期。

7.张照新：《中国农村土地流转市场发展及其方式》，《中国农村经济》2002 年第 2 期。

8.赵阳、王宾、王明昊：《农民对土地承包与流转的看法和意愿调查报告》，《调研世界》2006 年第 12 期。

9.杨学成、赵瑞莹：《农村土地关系思考——基于 1995-2008 年三次山东农户调查》，《管理世界》2008 年第 7 期。

10.党国英：《关于土地制度改革若干难题的讨论》，《中国经贸导刊》2010 年第 12 期。

11.朱敏：《当前农村土地流转中存在的障碍及对策》，《中国经贸导刊》2011 年第 1 期。

12.俞海、黄季焜：《地权稳定性、土地流转与农用地资源持续利用》，《经济研究》2003 年第 9 期。

13.王军征：《关于实行耕地占补平衡制度的调查与思考》，《资源与人居环境》2010 年第 24 期。

14.丁关良、童日晖：《农村土地承包经营权流转制度立法研究》，中国农业出版社，2009 年。

15.张合林、郝寿义：《城乡统一土地市场制度创新及政策建议》，《中国软科学》2007 年第 2 期。

（作者单位：杭州行政学院）

（责任编辑：秦　理）

（上接第 9 页）构建中心城区对边远郊区的“反哺”机制；二是政府牵头，民间积极参与，构建中心城区与边远郊区“一对一”经济与公共服务援助的长效机制；三是当地政府可将国家下达的建设用地征地指标作为一种奖励，与贡献“地票”的多少、利用“地票”的多少挂钩，平衡与协调城市区域内的发展；四是当地政府要在公共服务均等化方面下工夫，增加对城市远郊区及农村公共基础设施建设方面的投入，尽力缩小城市区域内部的差距。

参考文献

1.张鹏、刘春鑫：《基于土地发展权与制度变迁视角的城乡土地地票交易探索——重庆模式分析》，《经济体制改革》2010 年第 5 期。

2.郭振杰：《“地票”的创新价值及制度突破》，《重庆社会科学》2009 年第 4 期。

3.程世勇：《“地票”交易：模式演进和体制内要素组合的优化》，《学术月刊》2010 年第 5 期。

4.罗敏：《地票交易研究——以农民集体土地产权为视角》，西南政法大学硕士学位论文，2010 年。

（作者单位：[1]重庆工商大学长江上游经济研究中心；
[2]西南财经大学成渝经济区发展研究院；
[3]西南民族大学经济学院）

（责任编辑：秦　理）

中国知网　https://www.cnki.net